

Bab 16

Pelepasan Varietas dan Perlindungan Varietas Tanaman

Pelepasan varietas adalah pengakuan pemerintah terhadap suatu varietas baru hasil pemuliaan tanaman. Dalam rangka penyediaan benih bermutu dengan jumlah cukup dan berkesinambungan maka diperlukan varietas unggul yang dilepas oleh menteri pertanian. Semua varietas unggul hasil pemuliaan harus dilepas terlebih dahulu atau mendapat tanda daftar (untuk varietas hortikultura) oleh menteri pertanian sebelum disebarluaskan kepada petani. Dengan demikian, pelepasan varietas (atau pendaftaran varietas hortikultura) merupakan syarat mutlak bagi varietas unggul hasil pemuliaan yang akan diperjualbelikan. Pelepasan varietas tanaman ditujukan untuk melindungi konsumen benih (petani).

Perlindungan varietas tanaman (PVT) adalah perlindungan khusus yang diberikan negara terhadap varietas tanaman yang dihasilkan pemulia tanaman yang memenuhi persyaratan BUSS (Baru, Unik, Seragam, dan Stabil). Hak PVT adalah hak yang diberikan diberikan negara kepada pemulia/pemegang PVT untuk menggunakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada orang/badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. Perlindungan varietas tanaman ditujukan untuk melindungi produsen benih.

A. Pelepasan Varietas Tanaman Pangan dan Perkebunan

Berdasarkan Undang-Undang No. 12/1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan Peraturan Pemerintah No. 44/1995 tentang Perbenihan Tanaman, varietas unggul hasil pemuliaan atau introduksi perlu dilepas oleh Menteri pertanian sebelum disebarluaskan ke petani. Aturan pelaksanaan dari UU No. 12/1992 dan PP No. 44/1995 yang menyangkut pelepasan varietas dijabarkan ke dalam Keputusan Menteri Pertanian (KepMen) No. 737/Kpts/TP.240/9/98 tentang perubahan Kepmen No. 902/Kpts/TP.240/12/96 tentang pengujian penilaian dan pelepasan varietas. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta diterbitkannya peraturan perundang-undangan bidang Perlindungan Varietas Tanaman ketentuan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 902/Kpts/TP.240/12/96 juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 737/Kpts/TP.240/9/98 tentang Pengujian, Penilaian dan Pelepasan Varietas sudah tidak sesuai lagi. Dengan demikian, dibuatlah Peraturan Menteri Pertanian No: 37/Permentan/OT.140/8/2006 tanggal: 31 Agustus 2006 tentang pengujian, penilaian, pelepasan dan penarikan varietas.

1. Persyaratan untuk pelepasan varietas pangan dan perkebunan

Calon varietas yang diusulkan untuk dilepas dapat diperoleh melalui pemuliaan di dalam negeri atau introduksi. Calon varietas tersebut dapat berupa galur murni, komposit, kultivar, klon, mutan, hibrida, transgenik, dan/atau hasil teknik pemuliaan lain. Calon varietas tersebut dapat dilepas apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut.

- a. Silsilah tanaman yang meliputi asal usul, nama-nama tetua, daerah asal, nama pemilik atau penemu, perkiraan umur bagi tanaman tahunan atau lama penyebaran bagi tanaman semusim yang telah berkembang di masyarakat (varietas lokal) dan metode pemuliaan yang digunakan.
- b. Tersedia deskripsi yang lengkap dan jelas sehingga memungkinkan untuk identifikasi dan pengenalan varietas tersebut secara akurat.
- c. Menunjukkan keunggulan terhadap varietas pembanding. Varietas pembanding adalah varietas unggul, yang digunakan sebagai pembanding dalam uji adaptasi dan observasi untuk mengetahui keunggulan galur harapan dan/atau calon varietas yang di uji. Keunggulan tersebut antara lain: 1) daya hasil; 2) ketahanan terhadap organisme pengganggu tumbuhan utama; 3) ketahanan terhadap cekaman lingkungan; 4) kecepatan berproduksi; 5) mutu hasil tinggi dan/atau ketahanan simpan; 6) toleransi benih terhadap kerusakan mekanis; 7) tipe tanaman; 8) keindahan dan/atau nilai ekonomis; 9)

batang bawah untuk perbanyakan klonal, harus mempunyai perakaran yang kuat, ketahanan terhadap hama/penyakit akar dan kompatibilitas. Uji adaptasi untuk mempelajari keunggulan calon varietas diuraikan pada Bab 15.

- d. Pernyataan dari pemilik bahwa benih penjenis (*breeder seed*) tersedia baik dalam jumlah maupun mutu yang cukup untuk perbanyakan lebih lanjut.
- e. Dilengkapi data hasil pengujian lapangan seluruh lokasi dan/atau laboratorium.

Selain memenuhi persyaratan tersebut.

- a. Untuk varietas introduksi harus melampirkan izin dari pemilik varietas.
- b. Untuk varietas hibrida, deskripsi tetua harus dilampirkan.
- c. Untuk calon varietas hibrida introduksi yang benihnya dapat diproduksi di Indonesia, harus dilampiri surat jaminan dari pengusul. Surat jaminan tersebut berisi pernyataan pemohon bahwa setelah jangka waktu paling lama dua tahun sejak pelepasan, benih hibrida (F1) akan diproduksi di dalam negeri.
- d. Untuk calon varietas produk rekayasa genetik harus memenuhi ketentuan keamanan hayati.

Untuk varietas lokal yang akan dilepas sebagai varietas unggul harus memenuhi ketentuan sebagai berikut.

- a. Merupakan varietas yang terdaftar pada kantor Perlindungan Varietas Tanaman.
- b. Merupakan varietas yang sudah ditanam secara luas oleh masyarakat di suatu wilayah dan mempunyai keunggulan.
- c. Telah dibudidayakan lebih dari lima tahun untuk tanaman semusim atau lima tahun panen untuk tanaman tahunan.

2. Format usulan pelepasan varietas tanaman pangan dan perkebunan

Dokumen pelepasan varietas tanaman mengikuti format: pendahuluan, silsilah, pengujian dan observasi, daerah adaptasi dan cara budi daya, ketersediaan benih penjenis, nama serta alamat peneliti dan pengusul pelepasan varietas, nama varietas yang diusulkan, deskripsi calon varietas yang diusulkan, dan kesimpulan.

Format usulan pelepasan varietas tanaman pangan dan perkebunan

- a. Pendahuluan
 - 1) Informasi yang perlu dimasukkan dalam pendahuluan, meliputi hal-hal berikut.
 - a) Prospek pengembangan produksi varietas yang bersangkutan.
 - b) Nilai ekonomi.
 - c) Masalah atau kendala yang dihadapi.
 - d) Varietas-varietas yang telah ada.
 - e) Manfaat adanya varietas unggul baru.
 - f) Nama calon varietas yang diusulkan.
 - 2) Tujuan
- b. Silsilah
Informasi yang diperlukan, meliputi hal-hal berikut.
 - 1) Asal-usul calon varietas.
 - 2) Deskripsi tetuanya apabila ada.
 - 3) Cara perakitan dan cara seleksi.
 - 4) Proses dan kriteria seleksi.
 - 5) Hasil seleksi.
- c. Pengujian dan observasi
 - 1) Bahan dan metode.
 - 2) Hasil pengujian (data dan uraiannya).
 - 3) Keunggulan calon varietas yang diusulkan.
 - 4) Ketahanan terhadap OPT utama.
 - 5) Kelemahan calon varietas yang diusulkan.
 - 6) Preferensi konsumen atau masyarakat.
- d. Daerah adaptasi dan cara budi daya
 - 1) Wilayah atau agroekologi yang sesuai untuk budi daya (tanah, iklim, topografi/ ketinggian tempat).
 - 2) Wilayah potensi pengembangan.
 - 3) Cara budi daya (secara singkat) untuk varietas yang dimaksud, bukan budi daya jenis tanaman yang diusulkan.
- e. Ketersediaan benih penjenis
 - 1) Dimana, berapa volumenya, dan oleh siapa diproduksi.
 - 2) Rencana penyaluran benih.
- f. Nama serta alamat peneliti dan pengusul pelepasan varietas
- g. Nama varietas yang diusulkan
Sesuai dengan PP No. 13 tahun 2004 tentang penamaan, pendaftaran dan penggunaan varietas asal untuk pembuatan varietas turunan esensial.
- h. Deskripsi calon varietas yang diusulkan
- i. Kesimpulan

3. Prosedur pelepasan varietas tanaman pangan dan perkebunan

Prosedur pelepasan varietas diawali dengan permohonan kemudian dilanjutkan dengan penilaian oleh tim penilai dan pelepasan varietas (TP2V). Sekretariat TP2V mengirimkan Keputusan Menteri Pertanian tentang pelepasan varietas kepada pengusul.

a. Permohonan

- 1) Permohonan diajukan secara tertulis oleh pemilik calon varietas kepada Menteri Pertanian melalui Ketua Badan Benih Nasional (BBN) u/p Ketua Tim Penilaian dan Pelepasan Varietas dengan alamat Direktorat Perbenihan Hortikultura.
- 2) Permohonan disertai dengan makalah proposal/usulan pelepasan varietas yang dimaksud, satu makalah usulan untuk satu varietas dan disertai dengan foto berwarna terutama pada bagian yang menunjukkan keunggulannya. Jumlah makalah yang diperlukan untuk setiap usulan sebanyak 20 eksemplar dan minimal tiga di antaranya harus dengan foto asli.

b. Penilaian oleh tim penilai dan pelepasan varietas

- 1) Usulan pelepasan varietas dinilai melalui sidang TP2V yang dihadiri oleh pemohon.
- 2) Pemohon melakukan presentasi di depan TP2V dengan membawa produk (buah atau bahan tanaman lainnya) yang akan dilepas.
- 3) Hasil penilaian disampaikan kepada ketua BBN.
- 4) Usulan yang tidak memenuhi syarat ditolak permohonannya disertai dengan alasan yang kuat. Surat penolakan ditanda tangani oleh Ketua TP2V.
- 5) Varietas yang memenuhi syarat diusulkan oleh ketua BBN kepada Menteri Pertanian untuk disahkan pelepasannya sebagai varietas baru.
- 6) Varietas yang disetujui oleh Menteri Pertanian untuk dilepas akan dituangkan dalam Keputusan Menteri Pertanian.

- #### **c. Sekretariat TP2V mengirimkan Keputusan Menteri Pertanian tentang pelepasan varietas kepada pengusul dan menyebarluaskan ke Instansi Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman di setiap provinsi.**

B. Pelepasan Varietas Tanaman Hortikultura

Berbeda dengan pelepasan varietas tanaman pangan dan perkebunan, dasar hukum pelepasan varietas tanaman hortikultura adalah UU No.

13 tahun 2010. Berdasarkan UU No. 13 tahun 2010 tentang Hortikultura pasal 58 ayat 1, hasil pemuliaan dan introduksi berupa varietas baru hortikultura wajib didaftarkan kepada Pemerintah. Selanjutnya pasal 59 ayat 1 disebutkan bahwa kebenaran varietas yang akan diedarkan diuji oleh lembaga penguji yang terakreditasi atau ditunjuk. Pelepasan varietas disebutkan dalam Pasal 60 ayat (1) Peluncuran varietas dan peredaran benih yang sudah terdaftar menjadi tanggung jawab pemilik varietas atau kuasanya; ayat (2) Benih yang diedarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kebenaran varietas dan standar mutu benih.

Aturan pelaksanaan dari UU No. 13 tahun 2010 yang menyangkut pendaftaran varietas dijabarkan ke dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 38/Permentan/OT.140/7/2011 tahun 2011 tentang pendaftaran varietas tanaman hortikultura. Menurut Permentan tersebut, permohonan pendaftaran varietas harus memenuhi persyaratan di antaranya adalah memiliki hasil uji keunggulan varietas dan memiliki hasil uji kebenaran varietas. Pengujian kebenaran varietas dapat dilakukan baik melalui pembuktian secara visual maupun pengujian laboratorium. Pengujian kebenaran varietas melalui pembuktian secara visual dilaksanakan dengan cara membandingkan performa tanaman dengan deskripsi varietas. Pengujian kebenaran varietas melalui pengujian di laboratorium dapat dilakukan dengan mencocokkan pita *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) varietas yang diuji dengan varietas pembanding. Pengujian kebenaran varietas dilakukan oleh Lembaga Penguji sebagai berikut.

- a. Instansi yang menangani bidang pengawasan dan sertifikasi benih tanaman.
- b. Perguruan tinggi yang melaksanakan pendidikan di bidang pertanian.
- c. Instansi lingkup Badan Litbang Pertanian yang menangani bidang penelitian dan pengembangan hortikultura.

1. Prosedur pendaftaran varietas hortikultura

Prosedur pendaftaran varietas hortikultura adalah sebagai berikut.

- a. Perorangan atau badan hukum mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri Pertanian melalui Kepala Pusat Perlindungan Varietas dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) dengan mengisi formulir permohonan dan kelengkapan lainnya.
- b. Formulir permohonan harus dilengkapi: (1) hasil uji keunggulan varietas, (2) hasil uji kebenaran varietas, (3) surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan perbanyakan benih yang memenuhi standar mutu atau persyaratan minimal, (4) surat pernyataan kesanggupan menjamin

kebenaran varietas yang diedarkan sesuai dengan deskripsi, (5) surat pernyataan kesanggupan menarik benih yang beredar apabila varietas benih tersebut tanda daftarnya dicabut, (6) surat jaminan pemohon bagi varietas introduksi, yang menyatakan dalam jangka waktu dua tahun setelah didaftar, benih harus diproduksi di dalam negeri, (7) deskripsi varietas, (8) foto tanaman/bagian tanaman yang menunjukkan kekhasan/keunikan.

- c. Kepala PPVTPP akan meneruskan permohonan kepada Direktur Jenderal Hortikultura jika persyaratan sudah lengkap.
- d. Direktur Jenderal (Dirjen) Hortikultura melalui Tim Penilai Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) yang ditetapkan oleh Dirjen akan memeriksa dan penilaian persyaratan.
- e. Varietas yang telah memenuhi persyaratan pendaftaran diumumkan melalui website PPVTPP dan atau Direktorat Jenderal Hortikultura selama 30 hari kerja.
- f. Apabila tidak ada sanggahan dari pihak lain maka diterbitkan tanda daftar yang ditetapkan dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Hortikultura atas nama Menteri Pertanian.
- g. Tanda daftar disampaikan kepada Kepala PPVTPP yang selanjutnya diberikan kepada pemohon.

Format usulan pendaftaran varietas tanaman hortikultura sama dengan format usulan pelepasan varietas tanaman pangan dan perkebunan. Perbedaan hanya pada pengujian keunggulan dalam rangka membuat deskripsi varietas.

2. Pengujian keunggulan varietas tanaman hortikultura

Tujuan pengujian adalah untuk memperoleh data keunggulan serta interaksinya terhadap lingkungan dari calon varietas hortikultura yang akan didaftarkan sebagai salah satu syarat dalam peredaran benih. Pengujian keunggulan dilakukan melalui uji adaptasi atau uji observasi. Uji adaptasi dilakukan oleh institusi pemerintah atau pelaku usaha yang kompeten, sedangkan uji observasi dilakukan oleh lembaga atau insitusi yang kompeten. Kompetensi tersebut di antaranya adalah memiliki sumberdaya manusia yang kompeten di bidang pemuliaan tanaman/agronomi dan tenaga lapangan. Uji adaptasi untuk mempelajari keunggulan calon varietas diuraikan pada Bab 15.

C. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

Untuk memenuhi berbagai keinginan di dalam negeri danantisipasi perubahan lingkungan strategis nasional, sektor pertanian harus mampu meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan. Peningkatan daya saing ini bukan hanya penting bagi komoditas berorientasi ekspor, tetapi juga bagi komoditas untuk kebutuhan domestik. Upaya peningkatan daya saing dapat dilakukan antara lain dengan peningkatan produktivitas, mutu, dan pengembangan sistem secara terpadu. Peningkatan produktivitas sangat dipengaruhi oleh keberhasilan dalam memperbaiki potensi genetik varietas tanaman. Kegiatan yang dapat menghasilkan varietas tanaman yang lebih unggul perlu didorong melalui pemberian insentif bagi orang atau badan usaha yang bergerak di bidang pemuliaan tanaman yang menghasilkan varietas baru sehingga mampu memberikan nilai tambah lebih besar bagi pengguna.

Peningkatan produktivitas dan mutu sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pengembangan inovasi, terutama dalam memperbaiki potensi genetik varietas tanaman. Oleh karena itu, individu atau badan usaha yang bergerak di bidang pemuliaan tanaman harus diberi penghargaan dalam menghasilkan varietas tanaman yang baru, unik, seragam, dan stabil.

Salah satu penghargaan adalah memberikan perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dalam menghasilkan varietas tanaman, termasuk dalam menikmati manfaat ekonomi dan hak-hak pemulia lainnya. Perlindungan ini akan mendorong semangat dan kreativitas di bidang pemulia tanaman sehingga dapat dihasilkan penemuan berbagai varietas unggul yang sangat diperlukan masyarakat. Perlindungan hukum tersebut pada hakikatnya sekaligus merupakan pelaksanaan dari berbagai kewajiban internasional yang harus dilakukan oleh Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati (*United Nations Convention on Biological Diversity*), Konvensi Internasional tentang Perlindungan Varietas Baru Tanaman (*International Convention for the Protection of New Varieties of Plant*), dan *World Trade Organization/TradeRelated Aspects of Intellectual Property Right* yang antara lain mewajibkan kepada negara anggota seperti Indonesia mempunyai dan melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (Haki) termasuk perlindungan varietas tanaman.

Melihat dan memperhatikan hal-hal tersebut maka upaya menghasilkan komoditas pertanian unggul bermutu tinggi dengan keunggulan kompetitif

yang tinggi dan potensi hasil yang tinggi pula, harus menjadi landasan kerja yang utama. Artinya bagaimana mendorong agar kegiatan ke arah itu dapat terwujud, antara lain yang penting adalah meningkatkan suasana yang kondusif bagi upaya membuat varietas/varietas unggul baru. Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU PVT). UU PVT tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak pemulia serta mendorong partisipasi swasta untuk perakitan varietas unggul baru.

Pemberian perlindungan varietas tanaman juga dilaksanakan untuk mendorong dan memberi peluang kepada dunia usaha meningkatkan perannya dalam berbagai aspek pembangunan pertanian. Hal ini semakin penting mengingat perakitan varietas unggul saat ini masih lebih banyak dilakukan oleh lembaga penelitian Pemerintah. Pada waktu yang akan datang diharapkan dunia usaha dapat semakin berperan sehingga lebih banyak varietas tanaman yang lebih unggul dan lebih beragam dapat dihasilkan. Namun varietas baru yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, norma-norma agama, kelestarian lingkungan hidup, dan kesehatan tidak akan memperoleh perlindungan. Perlindungan tersebut juga tidak dimaksudkan untuk menutup peluang bagi petani kecil memanfaatkan varietas baru untuk keperluannya sendiri, serta dengan tetap melindungi varietas lokal bagi kepentingan masyarakat luas.

Benih bermutu dari suatu varietas unggul merupakan persyaratan mutlak guna pengembangan usaha pertanian yang maju, efisien, dan menguntungkan dalam sistem usaha pertanian agribisnis. Pada saat ini penggunaan benih bersertifikat oleh petani masih tergolong rendah, yaitu sekitar 25% pada tanaman padi, 15% pada jagung, 8% pada kedelai, 2% pada kacang tanah dan kacang hijau. Pada tanaman hortikultura, penggunaan benih varietas unggul sudah cukup tinggi, terutama untuk tanaman sayuran dataran tinggi dan tanaman hias, tetapi masih kurang dari 50% untuk tanaman buah-buahan. Industri benih nasional tanaman hortikultura belum dapat berkembang di Indonesia sehingga ketersediaan benih masih banyak menggantungkan impor.

Kondisi pasar bebas yang sudah menjadi kenyataan itu memaksa kita harus menata agar produk-produk berbagai komoditas pertanian kita mampu bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri dengan cara menghasilkan varietas-varietas unggul baru yang lebih kompetitif dan memanfaatkan keunggulan komoditas pertanian kita serta menjamin ketersediaannya secukupnya di setiap tempat dan waktu.

Upaya menghasilkan varietas-varietas unggul bermutu tinggi sebanyak-banyaknya dari berbagai komoditas dengan daya kompetisi yang tinggi sehingga kita mampu mengantisipasi membanjirnya produk-produk impor dan sekaligus mampu menghasilkan komoditas pertanian unggulan berdaya saing tinggi di pasar Internasional.

Dalam kaitannya dengan perdagangan internasional, anggota WTO (*World Trade Organization*) telah sepakat memberlakukan TRIPs (*Trade Related on Intellectual Property Rights*). Indonesia sebagai anggota WTO tidak terlepas dari ketentuan untuk memberlakukan TRIPs. Khusus untuk benih bahan tanaman, ketentuan TRIPs mewajibkan bahwa varietas dan benih bahan tanaman yang diperdagangkan perlu dilindungi dalam *sui generis system*, yaitu perlindungan kepemilikan, penggunaan, dan pemasaran bahan tanaman tersebut terhadap lembaga, perusahaan, atau perorangan yang berhak atasnya.

D. PVT di Indonesia

Upaya penelitian atau pelepasan varietas-varietas unggul baru tersebut dilakukan oleh para pemulia yang bekerja di kelembagaan pemerintah, baik di balai-balai penelitian maupun di perguruan tinggi.

Untuk memfasilitasi berkembangnya agribisnis dalam sistem pertanian di negara kita, pemerintah berkeyakinan bahwa industri perbenihan yang mampu menyediakan bahan tanaman varietas unggul perlu didorong pertumbuhannya. Industri perbenihan itu perlu dilakukan oleh pengusaha swasta nasional, dimana pemerintah bertindak sebagai pembina dalam menjaga mutu benih yang akan diperdagangkan.

Perlindungan varietas tanaman dimaksudkan bahwa pemilik varietas yang dilindungi dapat memberikan hak kepada perusahaan benih tertentu untuk memperbanyak, memproduksi, dan memperdagangkan benih varietas yang bersangkutan dengan mutu yang terjamin dan harga yang layak. Untuk itu, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU PVT).

1. Hak dan kewajiban pemegang hak PVT

Pemegang PVT mempunyai hak: (1) Menggunakan sendiri dan memberikan persetujuan untuk penggunaan varietas; (2) Penggunaan benih dan hasil panen oleh pihak lain untuk propagasi, membuat varietas turunan esensial harus mendapatkan persetujuan pemegang PVT; (3) Menggunakan yang dimaksud di atas meliputi memproduksi atau memperbanyak benih, menyiapkan untuk tujuan propagasi, mengiklankan, menawarkan, menjual

atau memperdagangkan, mengekspor, mengimpor dan mencadangkan untuk keperluan di atas.

Sementara itu kewajiban pemegang PVT adalah (1) melaksanakan hak PVT-nya di Indonesia; (2) membayar biaya tahunan PVT; (3) menyediakan dan menunjukkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan PVT di Indonesia.

2. Persyaratan varietas yang dapat diajukan PVT dan jangka waktu

Varietas yang dapat diberi PVT yang memenuhi syarat baru, unik, seragam, stabil ((BUSS) atau DUS (*distinct, uniform, and stable*)) dan diberi nama. Varietas yang tidak dapat diberi PVT adalah varietas yang penggunaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, kesusilaan, norma agama, kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup.

Suatu varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan tidak lebih dari setahun, atau telah diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan. Suatu varietas dianggap unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT. Suatu varietas dianggap seragam apabila karakter-karakter utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda. Suatu varietas dianggap stabil apabila karakter-karakternya tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang, atau untuk yang diperbanyak melalui siklus perbanyakan khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus tersebut.

Jangka waktu pemegang hak PVT untuk PVT tanaman semusim adalah 20 tahun. Sementara itu, jangka waktu pemegang hak PVT untuk PVT tanaman tahunan adalah 25 tahun.

3. Proses pemberian hak PVT

Proses pemberian hak PVT meliputi permohonan, pengumuman, pemeriksaan substantif/DUS *testing*, sidang penetapan, dan penolakan/pemberian sertifikat.

a. Permohonan

Permohonan diajukan kepada Pusat PVT secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Permohonan hak PVT harus memuat beberapa hal, antara lain: a) tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan; b) nama dan alamat lengkap permohonan; c) nama dan alamat kewarganegaraan pemulia serta nama ahli waris yang ditunjuk; d) nama varietas; e) deskripsi varietas; serta f) gambar dan/atau foto yang disebut dalam deskripsi.

b. Pengumuman

Permohonan yang memenuhi syarat akan diumumkan melalui media tertulis jurnal (buku) atau internet. Pelaksanaan pengumuman, yaitu setelah diterimanya semua persyaratan secara lengkap: 6 bulan (biasa) dan 12 bulan (hak prioritas). Lama masa pengumuman 6 bulan. Selama masa pengumuman setiap orang/badan hukum dapat mengajukan pandangan atau keberatan secara tertulis.

c. Pemeriksaan substantif/DUS testing

Pemeriksaan substantif diajukan paling lambat satu bulan setelah berakhir masa pengumuman dan membayar biaya (tanpa ada keberatan dari pihak lain). Pemeriksaan dilakukan oleh pemeriksa PVT meliputi karakter BUSS. Pemberian atau penolakan paling lambat setelah 24 bulan sejak permohonan pemeriksaan. Pemeriksaan dapat diperpanjang, Pusat PVT akan memberitahukan ke pemohon disertai alasan dan penjelasan.

Pemilik varietas melakukan uji BUSS dengan panduan dari PPVT. Uji BUSS dapat juga dilakukan oleh Pusat PVT bekerjasama dengan Balai Penelitian terkait di lingkup Badan Litbang Pertanian. Hasil uji BUSS diperiksa oleh Pemeriksa PVT yang ditunjuk oleh Kapus PVT.

d. Sidang penetapan

Hasil pemeriksaan substantif diserahkan kepada Komisi PVT untuk dilakukan kajian dan penilaian hasil pengujian kebaruan, keunikan, keseragaman, dan kestabilan yang dilakukan oleh pemeriksa PVT. Hasil sidang penetapan dilaporkan kepada Kapus PVT. Komisi PVT memberikan pertimbangan dalam pemberian atau penolakan hak PVT oleh Kapus PVT.

e. Penolakan/pemberian sertifikat

Laporan hasil pemeriksaan akan disampaikan secara tertulis kepada pemohon. Permohonan hak PVT yang disetujui (BUSS) diberi sertifikat. Permohonan yang ditolak diberitahukan secara tertulis disertai alasan dan pertimbangan. Pemberian atau penolakan permohonan hak PVT dicatat dalam DU PVT dan diumumkan dalam berita resmi PVT. Permohonan hak PVT yang ditolak dapat mengajukan banding selambat-lambatnya 3 bulan.

E. Pendaftaran Varietas Tanaman

Pendaftaran varietas tanaman adalah kegiatan mendaftarkan suatu varietas untuk kepentingan pengumpulan data mengenai varietas lokal, varietas yang dilepas dan varietas hasil pemuliaan yang tidak dilepas, serta data mengenai hubungan hukum antara varietas yang bersangkutan dengan pemiliknya dan/atau penggunaannya. Menurut PP No. 13 tahun 2004 tentang penamaan pendaftaran dan penggunaan varietas asal untuk pembuatan varietas turunan esensial, pendaftaran varietas meliputi pendaftaran varietas lokal dan varietas hasil pemuliaan. Pendaftaran varietas lokal dilakukan oleh Bupati/Walikota atau Gubernur, sedangkan varietas hasil pemuliaan didaftar oleh pemilik varietas. Pendaftaran varietas dilakukan di Kantor Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP). Bukti pendaftaran varietas adalah sertifikat pendaftaran varietas yang ditandatangani oleh Kepala PPVTPP.

